

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산의 물건상태 등록 등 변상금부과
업무 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사 및 대장 등록, 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항, 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 ‘국유부동산 관리대장’¹⁰⁾ (이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고 실태조사로 변동된 사항을 확인한 경우에는 관리대장을 재작성 하도록 하고 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 재산의 실태조사로 무단점유가 확인된 경우

10) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부료 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

변상금 부과 전 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적, 현황 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 하고 있다.

한편, 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에서는 국유재산의 현황에 따라 재산을 분류하고 효율적으로 관리하기 위해 물건상태¹¹⁾를 입력하도록 하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래¹²⁾할 수 있다.

따라서, 공사가 관리중인 국유재산이 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 국유BPM의 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 변상금 부과 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북지역본부 소관 국유재산 중 무단점유가 추정되는 재산 1,339건¹³⁾에 대해 관리현황을 점검한 결과

‘전라북도 임실군’ 소재 국유재산의 경우 2020. 4. 20. 실시한 실태 조사를 통해 ○○○○○○○○○○에서 주차장용지로 사용 중인 현황을 확인하였는데도 물건단위를 ‘사용제한’으로 등록하고 변상금 사전통지서

11) 대부대상(입찰), 대부대상(수익), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수익), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속) 등

12) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’, ‘미활용’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

13) 전북지역본부 소관 국유재산 중 물건상태가 무단점유, 미활용(하자), 사용제한, 대부대상(수익)인 58,333건에 대해 최근 3회차 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상 기간 중 변상금 사전통지, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 1,339건을 대상으로 함

발송 등 무단점유 재산에 대한 관리 조치가 불철저 한 것으로 확인되었고

‘전라북도 부안군’ 소재 국유재산의 경우 2016. 10. 28. 실시한 실태조사 등¹⁴⁾을 통해 사인건물 및 야적장 등으로 무단점유 중인 현황을 확인하였는데도 감사일 현재까지 점유자 특정 및 변상금 사전통지 등 후속조치를 하지 않은 사실이 있다.

또한, ‘전라북도 김제시’ 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ◇◇◇◇에게 2020. 5. 15. 대부계약 만료¹⁵⁾를 통지하였고 2020. 6. 24. 실태조사로 점유가 지속되는 현황을 확인하였기에, 무단점유에 대한 변상금 사전통지서를 발송하고 점유해소 촉구 등의 조치를 하여야 하는데도 2023. 5. 3.에서야 변상금 사전통지를 실시하는 등

[표 2] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산 관리 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 사례 764건(변상금 사전통지 133,587천 원)이 확인되었다.

[표 2] 무단점유 추정 국유재산 관리 현황

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인			미점유 확인 (E)	비 고 (변상금 통지 예상금액)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유자 특정 완료 (C)	점유내역 파악 필요 (D)		
	합 계	1,339	764	187	577	575	133,587
1	무단점유 외	967	441	134	307	526	91,128
2	무단점유	372	323	53	270	49	42,459

14) 국유재산 인수 후 총 4회('14년~'22년)에 걸친 방문·원격 실태조사를 실시하였고 물건단위는 ‘무단점유’로 관리 중

15) 주택부지 사용 목적으로 2015. 6. 11.부터 2020. 6. 10.까지 대부계약을 체결하였으며, 대부계약 종료 약1개월 전 대부계약 만료 및 갱신 안내 통지서를 발송함

[소관부점 의견] 전북지역본부에서는 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 실제 현황에 맞게 물건상태를 관리하고, 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었는데도 국유재산시스템의 물건상태를 현황과 달리 사용제한 등으로 등록한 441필지의 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하고, 점유자가 특정된 187필지에 대해 변상금 사전통지(변상금 133,587천 원)를 실시하며, (시정)

점유자, 점유 면적 등 점유내역 파악이 필요한 577필지에 대해서는 점유내역을 확인한 후 변상금을 부과하는 등 국유재산의 현황에 맞게 관리하기 바랍니다. (통보)

한국자산관리공사